

1502312-96.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL GOMES FELÍCIO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que o réu, SAMUEL GOMES FELÍCIO JÚNIOR, em hora e local descritos na inicial acusatória, trazia consigo, para consumo de terceiros, a substância entorpecente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502312-96.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502312-96.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL GOMES FELÍCIO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que o réu, SAMUEL GOMES FELÍCIO JÚNIOR, em hora e local descritos na inicial acusatória, trazia consigo, para consumo de terceiros, a substância entorpecente mencionada na peça inaugural. Em razão dos fatos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A prova oral e o interrogatório foram colhidos por meio audiovisual.

DECIDO.

A despeito da materialidade do delito (fls. 94/95), entendo não haver provas da autoria do crime de tráfico de drogas, sendo hipótese de desclassificação para a figura prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Os guardas civis, ouvidos em juízo, afirmaram ter visto o réu fazendo um movimento brusco ao visualizá-los, supondo que, em razão de tal ato, os entorpecentes encontrados ao solo teriam sido por ele dispensado. Acreditam que a pochete contendo os entorpecentes foram lançados ao chão pelo réu, mas não podem dizê-lo categoricamente.

O réu, porém, tanto na fase policial como em juízo disse que havia acabado de comprar maconha; que estava com uma nota de R\$ 200,00; que a sua esposa estava junto no momento; que apenas largou 7 pedras de crack quando os GCMs chegaram; que não sabe de onde veio a pochete; que enquanto o traficante contava o troco, viu os guardas e saiu correndo; que várias pessoas presenciaram o ocorrido.

Considerando os contornos do caso, não é possível afastar a hipótese de as drogas encontradas ao redor do réu terem sido arremessadas pelos reais traficantes em fuga.

Ademais, a alegação do réu de que é usuário de entorpecentes (conquanto tal circunstância não impeça a prática de atos de traficância, por evidente), encontra-se respaldada pelos documentos de fls. 41 e seguintes (internação para drogadição) e 57/58 (condenação por porte de drogas para uso próprio).

Excepcionalmente, não é caso, contudo, de remessa dos autos ao JECRIM. Isso porque o réu (que, aliás, não faz jus aos benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo, porque reincidente), permanece preso cautelarmente neste feito há vários meses. Diante da detração penal, a pena deve ser reputada cumprida (art. 28, par. 4º, da Lei 11.343/06).

Ante o exposto, declaro o réu SAMUEL GOMES FELÍCIO JÚNIOR incurso no art. 28, da Lei 11.343/06, e o condeno à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 4 meses (já cumprida em razão da detração penal).

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da legislação estadual.

P.R.I.C.

Itapeccerica da Serra, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA